



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 236/10

בענין : נציגות הבית המשותף ברח' המים 4, חיפה
ע"י עמית בר-און הילה או רן, ו/או מיכל דביר, ו/או
ד"ר אריאלה יערי

התובעת

נ ג ד

ארם דניאל
מרח' המים 4, חיפה

ע"י ב"כ עוה"ד חיים דרש
רח' אשל 5, קרית ביאליק 27036
טל': 04-8716031, פקס: 04-8710864

הנתבע

ובענין :

ארם דניאל
ע"י ב"כ עוה"ד חיים דרש
רח' אשל 5, קרית ביאליק 27036
טל': 04-8716031, פקס: 04-8710864

התובע שכנגד

נ ג ד

1. לוי יהודה
רח' קוסובסקי 48, תל-אביב

2. הרץ ציפורה
רח' ויתקין 38, חיפה

3. יערי אריאלה
רח' המים 4, חיפה

4. בר-און עמית רן והילה
רח' המים 4, חיפה

5. שחורי נתן
רח' קהילת זייטומיר 14, תל-אביב

6. דביר מיכל
רח' המים 4, חיפה

הנתבעים שכנגד

פ ס ק - ד י ו

עבודות

1. הצדדים להליך זה הם הנציגות מכאן ובעל דירה מכאן - בכל הנוגע לתביעה נגד הנתבע לתשלום חלקו היחסי בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף לרבות שיפוץ שבוצע ברכוש המשותף זה מקרוב, וכל בעלי הדירות - בכל הנוגע לתביעה שהגיש בעל דירה להפרדת ניהול. הבית המשותף נושא הדיון נמצא ברח' המים 4 חיפה המזוהה גם כחוש 10910 חלקה 137.
2. לשם הנוחות יזוהה כל צד בשם משפחתו, למעט הנציגות שתזוהה בתוקף תפקידה, היינו 'נציגות'.
3. נטען בתביעת הנציגות נגד ארם, שהינו בעלים של חלקת משנה 6, כי חלקו בשיפוץ בשים לב למפתח התשלומים הנקוב בסעיף 58 לחוק המקרקעין וכן בהתחשב בהרחבה שבוצעה לדירה [הרחבה שטרם עודכנה בספרי המקרקעין] עומד על 19,097 ₪ וכן חלה עליו חובת השתתפות בהוצאות שוטפות לאחזקת הרכוש המשותף. חרף דרישות לתשלום והגם שלא העלה שום התנגדות לרכיבי השיפוץ הוא עומד בסירובו לשלם.
4. לכתב התביעה צורפו המסמכים הבאים: הסכם קבלנות עם חברת דני טבק בע"מ לביצוע השיפוץ כנגד תשלום של 118,239 ₪ שיתפרש על פני 7 תשלומים, נספח המפרט את העבודות נושא השיפוץ, הצעת מחיר של אותה החברה המפרטת את העבודות הטעונות ביצוע בחזיתות הבנין שעיקרן שיקום הקונסטרוקציה ותיקון סדקים, תיקון מערכת הניקוז של מי גשמים ומזגנים, וכן איטום גגון כניסה לבנין. עוד צורפה לכתב התביעה דרישה אל הנתבע שקדמה לתביעה לתשלום חלקו בשיפוץ; מכתב דרישה זה לא הכיל הוצאה נוספת שהצורך בה עלה בשלב מאוחר יותר ולא כחלק מעבודת השיפוץ שתוכננה מלכתחילה. וכן מסמכים רשמיים מפנקסי המקרקעין.
5. ארם הגיש כתב הגנה ובו העלה טענות מקדמיות, שעיקרן היעדר נציגות נבחרת בבית המשותף, ולחלופין מי שמתיימר לשמש חבר נציגות אינו בעל זכויות קנייניות בבית המשותף. אני דוחה את הטענות מאלו הטעמים:
 - (א) חוק המקרקעין לא מכיר במצב של ריק, של היעדר נציגות.
 - (ב) ארם שכופר בתוקפה של הנציגות התובעת שומה היה עליו להצביע על נציגות אחרת בה הוא מכיר כמי שמנהלת את ענייני הרכוש המשותף. ארם לא הצביע על נציגות אחרת בה הוא מכיר.
 - (ג) לפי הראיות ארם ראה דווקא בנציגות התובעת את הנציגות הנבחרת של הבית המשותף לה שילם דמי ועד כסדר במשך שנים רבות, ואליה אף הפנה ביקורת על הזנחת הרכוש המשותף הסמוך לדירתו שלו, ללמדנו שגם הוא מכיר בה כגוף המופקד על ניהול ענייני הבית המשותף במשמעות סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין. ראה פרו' עמ' 5 שו' 23-32.
 - (ד) זו גם הנציגות לידיה שילם ארם את חלקו בהוצאות הא חזקה קודם שהיא יזמה את השיפוץ דנא.

(ה) חוק המקרקעין אינו מחייב בחירת נציגות מבין בעלי הדירות דווקא .
אין בחוק שום מניעה שמי שאינו בעלים של דירה , כמו שוכר או קרוב משפחה
או פעיל חברתי או כל אדם אחר , יכהן כנציגות **ובלבד שנבחר לתפקיד זה**.

6. יתר הטענות המקדמיות מקומן לה ידון במסגרת התביעה עצמה מהטעם שהן
טעונות ראייה. למעלה מהאמור אזי ככל שתתקבל תביעת ארם להפרדת ניהול
ממילא אין היא צופה פני עבר ולא תחול על השיפוף נושא התביעה אלא היא
צופה פני עתיד ותחול מכאן ולהבא . מקום שלא הוסכם על הפרדת ניהול
במסגרת תקנון מוסכם אזי הזכות מ תגבשת לפי החלטת מפקח על רישום
מקרקעין, ראה חלופות סעיף 59 לחוק המקרקעין.

7. לגוף המחלוקת העלה ארם את טענות ההגנה הבאות : לא קדמה לשיפוף
אסיפת דיירים, וככל שהתקיימה אזי הוא לא הוזמן להשתתף בה; השיפוף לא
כלל את דירת ו הלוקה ברטיבות , מה שמחזק את טענתו להיותו אגף נ פרד,
טענה אותה העלה במסגרת תביעה שכנגד ; חלקו בשיפוף צריך להיות , אם
בכלל, קטן בשים לב לחישוב השטחים השגוי מצד הנציגות . הרישום בפנקסי
המקרקעין הוא המחייב ולא הרחבה ככל שבוצעה בפועל שכן היא מתייחסת
לסגירת מרפסת שממילא לא אמורה להילקח בחשבון חישובי שטח דירה ; אי
סדרים בניהול ענייני השיפוף מתבטאים בעובדה שדרישת התשלום מארם
קדמה אפילו לתאריך החתימה על חוזה הקבלנות . הוא אינו יודע אם השיפוף
הסתיים בכלל ומה בוצע ; לא הוסבה לו שום הנאה מהשיפוף ; ובכלל, הקבלן
פטר את יתר בעלי הדירות מחובה לשאת בחלקו של דייר סרבן , הלא הוא
ארם, מה שנוטל מהתביעה את עילתה.

8. לכתב ההגנה צורפה הצעת מחיר של אותו קבלן ביצוע העומדת על סכום יקר
יותר מזה שמהווה בסיס לתביעה וכן מכתב דרישה מעם האת "ד בסכום נמוך
מזה הנקוב בכתב התביעה.

9. כאמור, ארם הגיש כתב תביעה שכנגד נגד כל יתר בעלי הדירות בו עתר לסעד
של צו הפרדת ניהול בטענה שהבית מורכב משני אגפים נפרדים , כשכל אגף
מתנהל בפועל בנפרד : האגף המונה את דירת אדם [להלן: "האגף היחידני"]
מזה, והאגף המונה את כל יתר דירות הבית המשותף [להלן: "האגף המרובה"]
מזה. האגף המרובה שיפר את רמת הרכוש המשותף בתחומו בדמות דלת
דקורטיבית מאובזרת באינטרקום בקדמת חדר המדרגות המשותף , תיבות
דואר חדשות , גינן משובח , יכולת גישה לגג היא רק דרכו . לאגף היחידני
כניסה נפרדת מהדרך הציבורית , וכן רמת התחזוקה שלו ירודה לעומת זו של
האגף המרובה. ארם גם עתר להשבת הסך של 9,000 ₪ אותם שילם להערכתו
כדמי ועד בית במשך 10 שנים, למרות היותו אגף נפרד.

01. בעלי הדירות הגישו כתב הגנה לכתב התביעה שכנגד בו מצאו להתייחס גם
ככתב תשובה לכתב ההגנה של ארם. לטענתם הצורך בשיפוף קם לנוכח הכרזה
על המבנה כ 'מבנה מסוכן' על ידי הרשות המקומית . הם כפרו בזכותו לאגף
נפרד בנימוק שיש לראות את הבנין בתור חטיבה אחת הכוללת את דירת ארם.
דירת ארם היא תוצאה של פיצול דירה לשתי דירות , מה שאילץ את בעליה
לפרוץ פתח כניסה /יציאה חיצוני לה , אולם תשתיות החשמל שלה הן כשל
הדירה המקורית, בחדר המדרגות של האגף המרובה . אין מניעה שארם יעשה
שימוש בחדר המדרגות לצ רכי המתקנים הפרטיים שלו המותקנים שם [מונה

חשמל] שכן נמסר לו קודן האינטרקום לא אחת . כך גם תיבות הדאר – אין מניעה שארם יתקין לעצמו תיבת דאר חדשה בדומה ליתר תיבות הדאר שהתקינו מי שהסכימו לממן אותן . אספקת מי השקיה הופסקה בגינה כולה ולא רק בקרבת דירת ארם . הגישה לגג הבית ממילא אינו ישירות מחדר המדרגות אלא מתוך הדירות העליונות . ובכלל, ארם לא נדרש לשלם עבור ההתקנות והתיקונים באגף המרובה בעוד הנציגות שיפצה ותקנה את הרכוש המשותף בסמוך לדירת ארם שכן ראתה בו רכוש משותף . לעומת זאת כשארם החל להשתמש במים מהמונה המשותף לרח יצת השביל המוביל לדירתו הורחק הברז ממקומו. גן פוקד את הבית רק פעמיים בשנה, את הגינן השותף מתנדבים בעלי הדירות לבצע . השיפוץ בגינה נתבע ארם כולל את המעטפת החיצונית של הבית המשותף לרבות מעטפת דירת ארם . התקיימה אסיפת דיירים בה ארם נטל חלק ואף הסכים לשלם את חלקו, אך חזר בו.

17. אטעים כבר כאן כי גם אם וככל שדירת ארם פוצלה , הפיצול בא לידי ביטוי במירשם המקרקעין ; נקודת המוצא לדיון כאן הוא המצב הרישומי דהיום.

27. ביום 27.3.2011 קיימתי ביקור במקום במעמד בעלי דירות וכן ב "כ ארם . מצאתי לציין את הנתונים העובדתיים הרלבנטיים הבאים :

(א) מדובר בבית במרכז הכרמל , בפנת הרחובות המים- המעיין בכרמל . ככלל הבית נהנה מחצר רחבת ידיים טובלת בעצים , חזון נפרץ בטבורה של עיר.

(ב) המירווח של הבית לחזית רח' המעיין גדול יותר מהמירווח לחזית רח' המים.

(ג) שני שבילי גישה לבית המשותף שקוטעים - כל אחד מהם - גדר אבן ומעליה גדר חיה המצויות על קו הגבול בין החצר לבין הדרך הציבורית : שביל גישה אחד מתוח מהמדרכה הציבורית לחדר מדרגות משותף המוליך לדירות הבית המשותף המתפרסות על פני 3 קומות, ושביל גישה אחר מוליך מאותה המדרכה הציבורית, לאורך הגבול הימני של החלקה [למביט בה מהרחוב] אל דירת ארם וכן ליחידה נוספת הבנויה בירכתי החלקה.

(ד) יוטעם שאין מניעה להיכנס לדירת ארם דרך המדרכה המוליכה לחדר המדרגות, ולהיפך : החצר הסובבת את המבנה כולו אינה חצויה בגדרות או בכל אופן אחר. תיארתי כאן את 'דרך המלך' לכל אחד מהמתחמים הללו.

(ה) מבחינת קווי המיתאר החיצוניים מהווה הבית מבנה מגורים אחד . אין שום הפרדה בין דירת ארם ליתר הדירות. הכניסה לדירות היא שמופרדת.

(ו) בקדמת חדר המדרגות המשותף מותקנת דלת עם מערכת אינטרקום וכן מותקנות בסמוך אליה תיבות דאר כמספר הדירות באגף המרובה. מחדר המדרגות קיימת גישה גם אל חלק הדירה בקומת הקרקע שנותר לאחר שדירת ארם פוצלה לשתי דירות.

(ז) הופניתי למרזבים שמותקנים לאורך הקיר ומנקזים גגות פרטיים, הופניתי לגגון עורפי שמחפה על מרפסת סגורה בדירת ארם, הופניתי לחיפוי אבן חיצוני של דירת ארם, הופניתי לגינה 'גוועת' ולא מטופחת, הופניתי לרטיבות קפילרית בקיר המעטפת של דירת ארם, וכן לשעון החשמל של דירת ארם המותקן בחדר המדרגות המשותף.

37. העידו בפני ונחקרו לעיפה עדים מטעם כל הצדדים. נשמעו גם סיכומי הטענות. אינני מוצאת לנתח את העדויות אלא עד כמה שהן מהוות בסיס למסקנות המשפטיות אליהן אני מגיעה.

האם השיפוט היה חיוני?

47. לאור העובדות שהונחו בפניי אני מגיעה למסקנה ששיפוט המעטפת החיצונית שהוא עילת התביעה בפניי היה כולו בבחינת הכרח. תימוכין לכך אני מוצאת בעובדה שהמעטפת לא תוחזקה כבר עשרות בשנים. פרו' עמ' 4 שו' 34 ואילך, עמ' 13 שו' 16-18, עמ' 14 שו' 17 ואילך, עדות שלא נסתרה. אני מניחה שאין זה גורלה של אף לא אחת מדירות הבית המשותף פנימה, שכן ברי כי כל דירה תוחזקה ולו אלמנטארית במהלך השנים הללו.

57. סעיף 58 לחוק המקרקעין מגדיר 'אחזקה תקינה' כ"שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה", לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

67. הווה אומר, קיימת על בעלי דירות חובה לתחזק את הרכוש המשותף כדי להעמיד את הבית במקום שהיה בעת גמר הבניה. החוק אינו מתנה עבודות אחזקה בכך שהבית מט ליפול; נהפוך הוא – פני החוק לא לדרדר את הרכוש המשותף למצב גרוע עד כדי כך, שאז שיקומו של הבית יקר פי כמה. מגמת החוק היא שהרכוש המשותף יהיה מתוחזק באופן שוטף כך שרמתו התחזוקתית תהיה כפי שהייתה בעת גמר הבניה. כל אימת שמבוצעות בבית עבודות שנועדו להעמיד אותו במצב זה – אזי חובה על כל בעלי הדירות לממן זאת.

77. רמת התחזוקה אינה מוכתבת על ידי הרשות המקומית בהפעילה את סמכויותיה לפי חוק העזר למבנים מסוכנים. זו מופקדת על בטיחות התושבים ואילו חוק המקרקעין רחב יותר, ומחייב תחזוקה תקינה כשהפן הבטיחותי הוא אחד הרכיבים מתוכה.

87. כבר נקבע בפסיקה ששיפוט הוא בבחינת אחזקה לא בהכרח רק כאשר מחזירים אותו לקדמותו מהבחינה הפיזית. השתנות העתים והתחדשות חומרי הבניה, יש בהם כדי להטיב עם הרכוש המשותף, ועדיין השיפוט ייחשב עבודת אחזקה חיונית. ראה בנדון זה דבריו של כב' השופט חשין כתוארו אז ברע"א 7112/93 פ"ד מה[5] 550 בהתייחסו לפרשנות לסעיף 60 לחוק, שהגינה נכון גם כאן: "...דומני כי 'תיקון' של בית אין הוא משמיע – כמו מעצמו – דבקות במתכונת המקורית דווקא; אדרבא: נשמע לטענת נגד כי יש תיקון תוך שינוי והתאמה, לאמור, תיקון שאינו משיב דבר לקדמותו..."

מועד התגבשות החובה

91. טוען ארם הן בכתב ההגנה והן בסיכומים מטעמו, כי לא התגבשה עילת תביעה נגדו שכן קבלן הביצוע לא תבע את הנציגות וכן לא טוען כי עדיין מגיעים לו כספים.

02. יש בטענה זו מידה של חוסר תום לב. ארם לא זכאי לכך שיקום לו יתרון כלכלי על פני יתר בעלי הדירות, רק מהטעם שקבלן הביצוע לא פתח בהליכים למימוש החוב כלפיו. זכאים כל בעלי הדירות לכך שההוצאה הכספית לכיסוי השיפוץ תחולק בין כל בעלי הדירות; ככל שיופטר בעל דירה מתשלום – יחולק ההפטר הזה בין כל בעלי הדירות. באותה המידה אילו קיבלו בעלי הדירות מענק שיפוץ מטעם האגודה לתרבות הדיור (בקשה שהוגשה ונדחתה), היו נהנים ממנו כל בעלי הדירות, גם אלו שלא הגישו את הבקשה.

12. יתרה מכך, ארם כמו גם יתר בעלי הדירות אמורים היו להפקיד את חלקיהם במימון השיפוץ בידי הנציגות מלכתחילה עוד קודם לביצוע השיפוץ שכן זה התקציב באמצעותו מממנת הנציגות את השיפוץ. העובדה שלא כך נהגה הנציגות כאן מושתתת על הא מון שניתן בבעלי הדירות שיעמדו במחויבותם ולא יחשפו את חבריה לתביעה מצד קבלן.

22. זאת ועוד, לא קמה יריבות ישירה בין קבלן הביצוע לבין בעלי הדירות. החיוב החוזי הוא בין הנציגות לבין קבלן הביצוע ואילו החיוב שמקורו בדין (ולא בחוזה) הוא בין הנציגות לבין בעל הדירה.

האם חובת ארם להשתתף בכל רכיבי השיפוץ?

32. השתכנעתי כי שיפוץ המעטפת נועד לכלול גם את מעטפת דירת ארם, כפי שאכן היה בפועל, אם כי לו אך זה האחרון שיתף עם הנציגות או עם קבלן השיפוצים פעולה באופן יעיל היה השיפוץ איכותי יותר.

42. גם השתכנעתי כי הנציגות ו /או יתר בעלי הדירות בהתאמה, הביאו לידיעת ארם את היוזמה לקדם שיפוץ של הרכוש המשותף אולם זה האחרון – עמ' 3 שו' 8, 11; עמ' 4 שו' 5-10, עמ' 9 שו' 17 ארם מטעמיו שלו בחר שלא לשתף עמם מלכתחילה פעולה בכל תהליך אלא רק כל אימת שנדונו הצעות שהוא העלה – עמ' 14 שו' 3-6 הגם שבת זוגו נטלה גם היא חלק במקצת הישיבות וכן הפרוטוקולים הובאו לידיעתו – שם שו' 13, 15, 23-25 וכן עמ' 13 שו' 19 ועמ' 17 שו' 20. יכול בעל דירה להוציא עצמו מהכלל, אולם החוק אינו מכיר בזכות כזו; מהבחינה המשפטית הוא נותר חלק אינטגרלי מהבית המשותף.

52. השתכנעתי כי תהליך קבלת ההחלטה אודות השיפוץ היה תהליך תקין ועול ה בקנה אחד עם השקיפות המתחייבת בבית משותף המכיל מעט דירות שאיננו – כלשונה של העדה יעל דביר "מפעל": כינוס אסיפה כללית של בעלי דירות, בחינת הצעות מחיר – עמ' 16 שו' 25 ואילך, התחשבות בצרכים ספציפיים של בעלי דירות, יידוע בעלי הדירות לרבות ארם אודות האסיפה הכללית. ראה

הפניות לפרוטוקול בפסקה דלעיל וכן עמ' 15 שו' 32 ואילך. אמנם זוגתו של ארם העידה אך עדותה אינה בעלת משמעות שכן לא זכרה את העובדות החיוניות, וארם בעדותו התעקש שלא נטל חלק באסיפות הדיירים שדנו בשיפוץ קודם לתחילת ו אולם אפילו כך הוכח לי שמועדי האסיפות הובאו לידיעתו וכן מהות השיפוץ שהוסברה לנציג מטעמו. בכך הרימה הנציגות את נטל הראיה להוכיח שהייתה לארם היכולת להיות מעורב בתהליך, ליזום הצעות מחיר נוספות ולהביאן בפני פורום האסיפה הכללית, לשטוח דרישות משלו, לוודא שהן מבוצעות ככל שעולות בקנה אחד עם זכותו כבעל דירה, אולם הוא בחר שלא לממש יכולת זו. גם הונחה התשתית הראייתית להשתנות הסכומים של השיפוץ, תוצאה מתבקשת מהעובדה שהבנין נבנה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הקונסטרוקציה שלו בלויה ורק אגב עבודה ניתן היה לעמוד במדויק על היקף השיפוץ הנדרש. ראה עמ' 21 לפרו'.

62. בכתב ההגנה מעלה ארם טענות אודות רטיבות שקיימת במעטפת דירתו שלו. אין בטענה זו כדי לפטור אותו מהחובה להשתתף בהוצאות השיפוץ שכבר בוצע. יש בה בטענה זכות של ארם לדרוש מהנציגות להשלים את השיפוץ באופן שתבוצענה העבודות המתחייבות כך שדירתו שלו תהיה גם היא חפה מרטיבות.

72. נאמנות עליי העדויות בדבר רטיבות בדירות הבית המשותף; ארם עצמו התלונן על רטיבות בדירתו שלו. ואין תימא בכך שכן כפי שהוכח לי המעטפת החיצונית לא תוחזקה עשרות בשנים כאמור לעיל.

82. התחוויר בדיון כאן כי גג הבית הנו רכוש פרטי ולא רכוש משותף כפי שטעו חברי הנציגות לחשוב, אם כי הקופינג המחפה על המעקות דינו כדין גג שאינו מוצמד, היינו רכוש משותף.

בסיס החישוב של השתתפות בהוצאות השיפוץ

92. טוען ארם כי אין לחייבו על פי יחס שטח דירתו בפועל לשטח יתר בעלי הדירות בפועל, אלא על פי יחס שטחי הדירות הנקובים בנסח הרישום (שם שטח דירתו הוא 49.15 מ"ר בלבד) או על פי חלקו היחסי ברכוש המשותף כפי הרשום בפנקסי המקרקעין (7/134). טיעון זה עולה על רקע העובדה שארם הרחיב את דירתו, הגם שהרחבה זו לא באה עדיין לידי ביטוי במרשם המקרקעין.

03. גם בטיעונו זה ישנה מידה לא מעטה של חוסר תום לב. וכי מהטעם שארם לא עדכן את המרשם משיקוליו הוא – הליך מינהלי פרי יוזמת בעל הדירה המעוניין בכך – צריך שיתר בעלי הדירות ייזקו? לא בכדי תוקן זה מקרוב סעיף 58 לחוק המקרקעין באופן שקבע את מפתח החיוב של נשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, ובכלל זאת שיפוץ כדוגמת זה שנדון כאן, כנגזר משטחי הדירות ולא מהחלקים הבלתי מסוימים ברכוש המשותף. הוראת הדין אינה מתנה, כטענת ארם, שטח רצפה רשום. ללמדנו כי שטח הרצפה בפועל הוא המדד לחישוב החלק היחסי בתשלום. לטענה כי המדובר במרפסות אותן אין להביא בחשבון לצורך חיוב כספי גם כן אין מקום הואיל ואותן המרפסות נסגרו, מהוות חלק מהדירה ואינן מרפסות עוד.

13. השטחים שננקבו במסמכי הנציגות לא נסתרו ואני קובעת כי החיוב ייקבע לפיהם.

התביעה שכנגד - סוגיית הפרדת הניהול

23. להלן אביא בתמצית סקירה של המצב המשפטי בו דן סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, שזו לשונו:

"59 [א] מקום שבית משותף הורכב ממנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים [להלן – בית מורכב] ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף כולו או חלק ממנו שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

[ב] באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן [א] רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן [א] אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הוראה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן [א]."

(א) ס"ק ב' מקנה אפוא למפקח על רישום מקרקעין סמכות לפגוע בזכויות קניין ובציפיות הצדדים "... אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן".

(ב) פרופ' דויטש בספרו "קניין" רואה בהוראת חוק זו מעין הפקעת זכות ההכרעה מבעלי הדירות לגבי הקניין המשותף, שם עמ' 668. פרופ' ויסמן בספרו "דיני קניין" מנתח בשתי רמות את סעיף 59(ב) הדן בסמכות המפקח: בהתייחסו לשיקולים אשר סביר כי המפקח ייתן דעתו עליהם הוא מניח כי "... שוני ניכר בהוצאות האחזקה של מתקנים מקבילים שבכל מבנה או כניסה... וכן שוני בדרך השימוש במתקנים משותפים ... שוני אחר העשוי להצדיק הוראה על ניהול הבית המשותף כבית מורכב הוא כאשר חלק מהיחידות בבית המשותף משמש כמשרדים או למטרות מסחר, ואילו חלק אחר למטרות מגורים וכאשר הפיכת הבית המשותף לבית מורכב תאפשר להשיג הפרדה מסוימת בין שני החלקים האלה". פרופ' ויסמן מציין כי שיקולים אלה יופעלו לצורך השגת התכלית ולפיה "כדי שבית משותף יוכל להתנהל על פי ההסדר המיוחד ל בית מורכב נחוץ שיתמלאו בו התנאים הפיזיים המפורטים להלן ... על הבית להיות מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים".

(ג) כ"ב השופט לוי בע"א (ת"א) 1483/94 הררי נ' סדן פ"מ תשנ"ה (2), 159, בדונו בתביעה להפרדת ניהול, הדגיש כי "החוק לא הגדיר מה הם מבנים או אגפים והשאייר עניין זה לפרשנותו של בית המשפט". פרשנות זו צריכה להיעשות בכפוף למטרה ששם המחוקק לנגד עיניו.

(ד) גם המפקח על רישום מקרקעין בן ישי, בתיק 192/93 גנון נ' גבריאלי, פ"ד בתים משותפים, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בתל אביב, עמ' 140, פסק כי "... אין כל הצדקה לראות בכל דירה שיש לה כניסה נפרדת – אגף נפרד – רק בשל שיש לה כניסה נפרדת. חייבים להיות תנאים פיזיים נוספים בשטח כגון שאותה דירה או קבוצת דירות מצויה בחלק שהוא נפרד ברובו מיתרת הבית ואותה דירה או קבוצת דירות מחוברת ליתר הדירות רק בקיר משותף או בחלק של תקרה או שלאותה דירה או קבוצת דירות מיועד על פי מבנה הבית קטע קרקע נפרד ועצמאי מתוך החלקה".

33. הדעת נותנת כי האינטרס העומד בבסיס הדרישה להכריז על הבית כבית מורכב ולהפריד את ניהול הרכוש המשותף בין אגפיו הוא הרצון להפחית בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף. אינני מוצאת פסול באינטרס הזה כל אימת שהחוק מכיר בזכות המגבה אותו. יש לבדוק אם הזיקה של העותר להפרדת הניהול לכל הקורה בבניין היא כה אמיצה עד שלא ניתן להפריד את הבית לבית מורכב או שמא הפרדת הבית דווקא תפריד בין דבקים זה לזה.

43. יישום הכללים המשפטיים הללו על הבית המשותף נושא הדיון כאן מביא אותי למסקנה כי יש להכיר בדירה של דניאל ארם בבחינת אגף נפרד. אמנם מונה החשמל של דירתו ממוקם בחדר המדרגות אולם אני לא רואה בו זיקה הדוקה דיה כדי לראות בחדר המדרגות רכוש משותף המשמש גם את דניאל ארם. מה שאין כן כל הרכוש המשותף מחוץ לחדר המדרגות לאמור: תאורת חצר, גינון חצר, גידור חצר, וכמובן תחזוקת מעטפת הבניין כולו. אלו כולם מהווים רכוש משותף לשני האגפים. ולכן חובת הנשיאה בהוצאות אחזקתו חובה שתחול על כל בעלי הדירות לרבות על דניאל ארם.

53. התביעה שכנגד מתקבלת במובן זה שהבית מוכרז כבית מורכב המכיל שני אגפים: אגף אחד בו ממוקמת דירת דניאל ארם, ואגף שני בו ממוקמות יתר דירות הבית המשותף כשהגישה אליהן היא מתוך חדר המדרגות. כל הרכוש המשותף שאיננו בתחומי חדר המדרגות – תחזוקתו וניהולו יהיו על ידי הנציגות שתיבחר באסיפה כללית של כל בעלי הדירות, ובמימון כל בעלי הדירות.

63. אשר לתביעה לדמי ועד שוטפים, חוב שהתגבש עד סוף שנת 2010: ארם כמו גם בן זוגו בעדותם מתחו ביקורת על רמת השירות לה הם זוכים במתחם החצר הסמוך לדירתם. כבר נקבע בפסיקה כי אין בטיעון זה משום זכות שלא לשלם דמי ועד כסדר או להתנותם בקבלת שירות. נציגות בית משותף אינה ספק שירותים של בעלי הדירות אלא מורשה שלהם לניהול ענייני הבית המשותף. תשלומי דמי הועד משמשים תזרים המזומנים למימון ההוצאות הקיימות בפועל. בעל דירה שדעתו לא נחה מסדרי העדיפויות של הנציגות עומדת לו הזכות להעלות את הביקורת בפורום האסיפה הכללית ולהציע קביעת סדרי עדיפויות שונים ואפילו בחירת נציגות אחרת; אין לו הזכות לחדול מתשלום דמי ועד. ראה ע"א (מ"ס) 58/87 דר' שלום נ. נציגות הבית

המשותף ברח' בן יהודה 2 – י"ם שם נפסק כי: "...בחינה של החיובים השונים על פי התקנון מעלה כי אלה הינם חיובים עצמאיים, חבותו של כל בעל דירה אינה מותנית בביצוע החיובים האחרים על פי התקנון, כמו: ניהול נכון ומסודר של פנקס הכנסות והוצאות או מתן רשות לעיין בפנקס זה ובקבלות ובמסמכים הנוגעים להן. חבותו של בעל דירה עומדת בפני עצמה גם כאשר הגורמים האחרים אינם עומדים במלוי חוב כלשהו שהוטל עליהם". פסק הדין אושר בערכאת הערעור.

73. לאור נימוקי פסק הדין, ניתן בזה פסק דין המחייב את ארם דניאל לשלם לנציגות הבית המשותף את חלקו בשיפוץ למעט עלות התקנת המרזבים המנקזים מתחמים פרטיים, ועוד הסך 825 ₪ חלקו היחסי בהוצאות שוטפות לאחזקת הרכוש המשותף, שהתגבשו עד סוף נוב' 2010. ככל שיתגלעו בין הצדדים חילוקי דעות באשר להגדרת סכומי החוב של דניאל ארם, תוגש לי בקשה להשלמת פסק הדין הנוקבת בסכומים התואמים את החיוב כאן על ידי צד מעוניין.

83. תביעה להפרדת ניהול צופה פני עתיד. אני קובעת כי ההפרדה תיכנס לתוקף ביום 1.1.12.

93. מהטעם ששתי התביעות התקבלו, וגם מהטעם שהצדדים כולם ניהלו את ההליך באופן ארכני ולא ממוקד, מה שהצריך ישיבות רבות בשים לב למהות המחלוקת, אינני עושה צו להוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו.

04. עתירות שבאו בכתב התביעה או בכתב התביעה שכנגד, שלא ניתן לגביהן סעד, יש לראות אותן נדחות מהטעם שלא הוכחו ו/או הן נטולות בסיס משפטי.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום כ' חשוון תשע"ב [17.11.2011]

העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבויס

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין